

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מיכל שיר סגמן

פ/25/988

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 17 .1. בפקודת מס הכנסה¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 17, בסופו יבוא:

"ניכוי מס להורה (16) (א) סכומים ששילם הורה עבור הוצאות טיפול עובד בגין הוצאות טיפול בילדים

בילדיו, בסכום שאינו עולה על 20,000 שקלים חדשים בעד ילדו האחד, 17,300 שקלים חדשים נוספים בעד ילדו השני, ו-14,600 שקלים חדשים נוספים בעד כל אחד מילדיו הנוספים, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) משק בית בו בני הזוג עובדים או עוסקים בעסק או במשלח יד, במהלך כל שנת המס, 70 שעות בשבוע לפחות, או שהורה הוא הורה עצמאי, העובד או עוסק בעסק או במשלח יד ועובד במהלך כל שנת מס 35 שעות בשבוע לפחות, או משק בית בו לפחות אחד מבני הזוג הוא הורה הלומד במוסד חינוכי ובני הזוג עובדים או עוסקים בעסק או במשלח יד, במהלך כל שנת המס, 45 שעות בשבוע לפחות;

(2) ההורה הודיע למעבידו או לפקיד השומה על בחירתו בניכוי לפי הוראות פסקה זו, בדרך שקבע שר האוצר בתקנות.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

(ב) ניכוי בעד הוצאות טיפול בילד לפי פסקה זו לא יבוא בחישוב המס של יותר מהורה אחד, אלא אם כן מתקיימים כל אלה:

(1) הוריו של ילד שלגביו נוכו סכומים כאמור בפסקת משנה (א) לא מקיימים משק בית משותף;

(2) הוצאות כאמור בפסקת משנה (א) משולמות בידי שני ההורים לפי חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט–1959.²

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), הורה שעובד או שעוסק בעסק או במשלח יד רק בחלק משנת המס, יהיה זכאי לניכוי כאמור בפסקת משנה (א) באופן יחסי, ובלבד שההורה עובד או עוסק בעסק או במשלח היד, לפי העניין, עשרה חודשים רצופים, לפחות.

(ד) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע, בין היתר, הוראות לעניין –

(1) הוצאות טיפול בילד שבעדן תינתן זכאות לניכוי סכומים כאמור בפסקת משנה (א);

(2) זכאות לניכוי הוצאות לפי פסקה זו למשק בית שבני הזוג או ההורה העצמאי בו עובדים או עוסקים בעסק או במשלח יד פחות שעות מהקבוע בפסקת משנה (א).

(ה) בפסקה זו –

"בן זוג" – לרבות אדם שאינו נשוי;

"הורה עצמאי" – כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב–1992;³

² ס"ח התשי"ט, עמ' 72.

³ ס"ח התשנ"ב, עמ' 147.

"ילד" – מי שמלאו לו 3 חודשים וטרם מלאו לו 3

שנים, ואם מלאו לו 3 שנים במהלך שנת

הלימודים – עד תום שנת הלימודים;

"מוסד חינוכי" – כהגדרתו בסעיף 252(ג1) לחוק

הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995⁴.

תיקון סעיף 32 2. בסעיף 32(1) לפקודה, המילים "לשם טיפול בילד או השגחה עליו או" – יימחקו.

דברי הסבר

העלויות הכרוכות בתשלום עבור טיפול בילדים בגיל הרך הן גבוהות ומטילות מעמסה כלכלית על ההורים. לעתים נאלץ משק בית להוציא את רוב הכנסתו של אחד ההורים, על התשלום האמור, ובשל כך אחד ההורים פשוט נמנע מיציאה לשוק עבודה, לרוב מדובר בנשים.

הצעת החוק נועדה להקל על הנטל הכלכלי וליצור תמריץ חיובי להשתלבותם של הורים לפעוטות ולילדים בגיל הרך בשוק העבודה, ויהיה בה גם כדי להגדיל את הכנסות המדינה הנובעות ממיסוי.

מתוך הבנה שהוצאות הילדים היא מטלה של כל משק הבית, הצעת החוק מבקשת שבחישוב המס של משק בית, בו שני ההורים עובדים או עוסקים בעסק או משלח יד, במשך 70 שעות שבועיות לפחות במצטבר, או הורה עצמאי שעובד או עוסק במשלח יד, במשך 35 שעות שבועיות לפחות, במשך תקופה של עשרה חודשים או יותר בשנת המס, יובאו בחשבון ניכוי סכומים ששולמו עבור הוצאות הטיפול בילדים. לפי המוצע, יוכל אחד מההורים לנכות מהכנסתו החייבת במס, סכומים ששילמו עבור מעון יום לילדים, בסכום שאינו עולה על 20,000 שקלים חדשים בשנה בעד ילדו האחד, 17,300 שקלים חדשים נוספים בשנה בעד ילדו השני ו-14,600 שקלים חדשים נוספים בשנה בעד כל אחד מהילדים הנוספים. ההסדר המוצע יאפשר להורים לפעוטות או ילדים בגיל הרך, שלפחות אחד מהם הוא הורה הלומד במוסד חינוכי, לקבל את הניכוי בסכומים האמורים, במידה וההורים בכלל משק הבית עובדים או עוסקים במשלח יד, במשך 45 שעות שבועיות לפחות.

יצוין כי בשנת 2009 התקבל תיקון לסעיף 32(1) לפקודה, שבו נקבע, בין היתר, כי הוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד או השגחה עליו אינן מותרות בניכוי. בהצעת חוק זו מוצע לבטל את האיסור על ניכוי הוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד, ולקבוע כי ניתן יהיה לנכות הוצאות כאמור בתנאים שנקבעו בהצעת החוק.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת גילה גמליאל (פ/19/2089), על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ושתים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/20/1302 ; פ/22/622 ; פ/23/498), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/23/144) ועל ידי חברת הכנסת קארין אלהרר (פ/23/1067) ועל

⁴ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קארין אלהרר (פ/637/24) ועל ידי חברות הכנסת קארין אלהרר ומירב בן ארי (פ/1390/24).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת מיכל שיר סגמן וזאב בנימין בגין (פ/3293/24).

הצעת החוק זהה לפ/3293/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)